

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 967/2532

นายประเสริฐ ประชุมชน

โจทก์

นายสมนึก พันธุ์วงศ์ กับพวก

จำเลย

นายนิพนธ์ ตริสุวรรณ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 229, มาตรา 247

ความว่า เมื่อจำเลยที่ 2 ยื่นอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ได้วางเงินค่าธรรมเนียมใช้แทนโจทก์ไว้เต็มจำนวน คือวางเงินค่าขึ้นศาลใช้แทนโจทก์ไว้เป็นจำนวน 20,587.50 บาท แต่คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยใช้ค่าขึ้นศาลแทนเท่าที่โจทก์ชนะคดี ในทุนทรัพย์ 430,730 บาท ซึ่งจำเลยที่ 2 จะต้องวางเงินชำระแทนโจทก์เพียง 10,767.50 บาทเท่านั้น จึงเหลือเงินที่จะต้องคืนให้แก่จำเลยที่ 2 จำนวน 9,820 บาทโปรดสั่งคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้เงินแก่โจทก์ 430,730 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินแก่โจทก์เสร็จกับให้จำเลยทั้งสามชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์รวมทั้งสิ้น 450,730 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยให้ใช้ค่าขึ้นศาลแทนเท่าที่โจทก์ชนะคดีในแต่ละศาล ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา (อันดับ 290)

จำนวนที่ 2 ยื่นคำแถลงดังกล่าว (อันดับ 243)

คำสั่ง

เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะพิจารณาและมีคำสั่ง ให้คืนคำแถลงเพื่อศาลชั้นต้นจะได้ดำเนินการต่อไป

เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะพิจารณาและมีคำสั่ง ให้คืนคำแถลงเพื่อศาลชั้นต้นจะได้ดำเนินการต่อไป

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ